

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6208/2537

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
นายหิรัญหรือหรั่ง สกุนา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 74

โจทก์ฟ้องกล่าวว่า จำเลยกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้และขอให้ริบไม้
ยางแปรรูปของกลาง ศาลพิพากษายกฟ้องโดยฟังว่าพยานโจทก์ในที่เกิดเหตุเบิก
ความขัดแย้งในข้อสำคัญ กรณีมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิด
หรือไม่ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย แต่ไม้ของกลางเป็นไม้ที่มีผู้
ลักลอบตัดจากริมเหมืองส่งน้ำถือว่าเป็นไม้อันได้มาเนื่องจากการกระทำความผิดต่อ
พระราชบัญญัติป่าไม้ จึงต้องริบ

โจทก์ฟ้องกล่าวว่า จำเลยกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้และขอให้ริบไม้
ยางแปรรูปของกลาง ศาลพิพากษายกฟ้องโดยฟังว่าพยานโจทก์ในที่เกิดเหตุเบิก
ความขัดแย้งในข้อสำคัญ กรณีมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิด
หรือไม่ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย แต่ไม้ของกลางเป็นไม้ที่มีผู้
ลักลอบตัดจากริมเหมืองส่งน้ำถือว่าเป็นไม้อันได้มาเนื่องจากการกระทำความผิดต่อ
พระราชบัญญัติป่าไม้ จึงต้องริบ

(สมภาพ โชติกวณิชย์-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ - นายวรวิทย์ ฤทธิทิศ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายผล อนุวัตรนิติการ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------